

Кому: Symba
От кого: Accounting.Az LLC
Дата: 26 мая 2026 г.
Тема: Налоговые, трудовые и комплаенс-риски выплаты вознаграждения, разделённой между азербайджанским филиалом и гонконгской компанией
Ref: ACC-2026-05-GPH-HK

1. Краткий вывод

Если 6 800 манат из Гонконга фактически являются частью оплаты за работу/услуги в интересах азербайджанского филиала или группы компаний, то конструкция «1 200 через филиал + 6 800 через Гонконг» — это **высокорисковая split payroll-модель (искусственное дробление вознаграждения), а не безопасная налоговая оптимизация**. Поскольку физическое лицо является налоговым резидентом Азербайджана и работа фактически выполняется в Азербайджане, такой доход с высокой вероятностью подлежит налогообложению в Азербайджане независимо от того, что часть выплаты поступает от иностранной компании. При проверке такое дробление может быть расценено налоговым органом как операция, направленная на получение налогового преимущества (ст. 13.2.70 и 23.1.6-1 НК), с доначислением соответствующих налогов, обязательных платежей, пеней и санкций — в зависимости от окончательной квалификации выплат: к физическому лицу как получателю дохода и/или к филиалу как налоговому агенту. Безопасная позиция — **привести юридическую форму выплат в соответствие с их фактическим экономическим содержанием**.

2. Исходные допущения

Настоящий ответ построен на следующих допущениях; если фактические обстоятельства иные, выводы подлежат пересмотру:

- физическое лицо является **налоговым резидентом Азербайджана**, работа фактически выполняется **в Азербайджане**, а результат используется азербайджанским филиалом и/или группой компаний;
- если лицо уже состоит в **трудовых отношениях** с филиалом либо фактически выполняет трудовую функцию под контролем филиала, риски переквалификации и доначислений существенно возрастают;

- если деятельность филиала относится к **нефтегазовому сектору** или к субподряду в интересах SOCAR, применяются общие ставки налогообложения заработной платы, а льготный режим негосударственного ненефтегазового сектора не применяется;
- сумма **8 000 манат** указана как **net** (на руки).

Выводы основаны на указанных допущениях и предоставленных сведениях.

3. Что закон трактует как «схему уклонения» (с переводом статей)

Налоговый кодекс вводит следующие понятия (перевод с азербайджанского):

- **Ст. 13.2.69 — «налоговое преимущество» (vergi üstünlüyü):** уклонение от уплаты налогов в установленные Кодексом сроки и в установленном размере **без изменения фактических экономических показателей** налогооблагаемой операции.
- **Ст. 13.2.70 — «схема уклонения от налогов» (vergidən yayınma sxemi):** сделка или операция, заключённая или совершённая в любой форме с целью получения **налогового преимущества**.
- **Ст. 13.2.71 — «фактический экономический показатель налогооблагаемой операции»:** сумма, объём (объём партии товара), срок и условия исполнения налогооблагаемой операции.
- **Ст. 23.1.6-1 (инструмент применения):** при выявлении в ходе выездной налоговой проверки схемы уклонения, основная цель которой — получение **налогового преимущества**, налоговый орган **исчисляет налоги, проценты, финансовые санкции и административные штрафы исходя из фактического экономического содержания операции** и публикует выявленные схемы.

Применительно к ситуации: такая конструкция может быть расценена налоговым органом как направленная на получение налогового преимущества, если будет установлено, что фактическое экономическое содержание операции — единое вознаграждение за труд/услуги в интересах азербайджанского филиала — не соответствует её формальному разделению между двумя плательщиками.

4. Основные налоговые риски

4.1. Ставки (база для доначислений)

При отнесении деятельности к нефтегазовому сектору применяются **общие** ставки:

Платёж	Ставка
Подходный налог (ст. 101.1 НК)	14% до 2 500 манат; свыше 2 500 — 350 манат + 25% с превышения
Социальные взносы (ст. 14.3 Закона № 250-IQ)	работодатель 22% + работник 3%
ОМС (Закон о мед. страховании)	трудовые отношения: 2% + 2% с части дохода до 8 000 манат; с части свыше 8 000 манат — 0,5% + 0,5% . Для ГПХ и ИП — отдельные правила

Платёж	Ставка
Страхование от безработицы (ст. 9 Закона № 765-VQ)	работодатель 0,5% + работник 0,5%

Проверочная оговорка: точный расчёт ОМС зависит от квалификации отношений — трудовой договор, ГПХ или статус ИП — и должен быть подтверждён на дату выплаты.

Net и gross-up. Поскольку 8 000 манат согласованы как **net**, при корректном оформлении налоговая база определяется через **gross-up**. Соответственно, потенциальные доначисления рассчитываются не просто «с 8 000 манат», а с соответствующей **gross-суммы**, необходимой для выплаты 8 000 манат на руки. Льготная таблица частного сектора (3/10/14%) к нефтегазовому сектору не применяется, поэтому занижение официальной базы (1 200 вместо реального вознаграждения) даёт ощутимую разницу — это и есть размер потенциальных доначислений.

4.2. Признание всей суммы единой зарплатой

При едином трудовом результате и одном фактическом работодателе деление 1 200 / 6 800 может быть признано искусственным, и **вся фактическая сумма обложена как зарплата**. Обязанность удержания лежит на филиале как налоговом агенте; неудержание влечёт ответственность **самого филиала** (доначисление + пени + санкция, раздел 7), а при выявлении схемы — риск претензий как к её организатору.

4.3. Если часть оформляется как «услуги Гонконгу» — нагрузка переходит на работников

Оформление 6 800 как услуг физлица Гонконгу — это **не зарплата**; для регулярного оказания услуг физлицо, как правило, обязано зарегистрироваться как **индивидуальный предприниматель (fərdi sahibkar)** и самостоятельно нести весь комплаенс:

- встать на налоговый учёт, получить **VÖEN** и **asan imza** (электронную подпись);
- самостоятельно исчислять и платить налоги и обязательные платежи;
- **вести бухгалтерский учёт** — если работников несколько, **каждый** является отдельным субъектом учёта;
- сдавать отчётность, **отслеживать электронный кабинет** и **своевременно отвечать на письма** налогового органа; декларировать доход (годовая декларация — до 31 марта следующего года, ст. 149 НК).

По какой ставке. Применение 75% льготы для микропредпринимателей требует отдельной проверки: одним из ключевых условий для физлица является наличие **не менее 3 наёмных работников** и отсутствие задолженности по обязательным социальным взносам (ст. 102.1.30 НК); для отдельных видов деятельности действуют специальные правила. При выплате 6 800 манат в месяц годовой доход составит около **81 600 манат**, что само по себе делает применение отдельных льготных исключений маловероятным. Поэтому в базовом сценарии следует исходить из налогообложения ИП **на общих основаниях** — для индивидуального предпринимателя это 20% с налогооблагаемого дохода (ст. 101.3 НК). Ожидаемой «экономии» эта модель, как правило, не даёт, а лишь перекладывает налог и учёт на самих работников.

Практический момент. При непредставлении любого требуемого отчёта возможны финансовая санкция (40 манат, ст. 57.1 НК) и/или камеральные доначисления. Налоговый орган также может **звонить работникам напрямую** для уточнений — для людей без бухгалтерской подготовки это создаёт постоянную административную нагрузку и стресс.

5. Риски, связанные с гонконгской частью (6 800 манат)

- **Дробление зарплаты (split payroll).** Одновременная выплата 1 200 через филиал и 6 800 из Гонконга за один и тот же труд — типичный признак искусственного разделения вознаграждения.
- **Гонконг как налоговый агент.** Если гонконгская компания не имеет регистрации, филиала, постоянного представительства или иного налогового присутствия в Азербайджане, она, как правило, не выступает налоговым агентом по азербайджанским налогам. В этом случае риск самостоятельного декларирования и уплаты налогов по иностранной части дохода переходит на физическое лицо (раздел 4.3).
- **Гонконг и СИДН.** По имеющимся официальным данным, отдельное соглашение об избежании двойного налогообложения между Азербайджаном и Гонконгом отсутствует. При этом не следует смешивать Гонконг с соглашением между Азербайджаном и КНР: Гонконг имеет самостоятельную налоговую систему и собственную сеть налоговых соглашений.
- **Риск постоянного представительства Гонконга.** Если физические лица будут фактически действовать в интересах гонконгской компании на территории Азербайджана, регулярно выполнять её функции, заключать или способствовать заключению договоров, представлять её перед клиентами или иным образом создавать её присутствие в Азербайджане, необходимо отдельно оценить риск возникновения **постоянного представительства (daimi nümayəndəlik)** гонконгской компании в АР (с обязанностью регистрации и уплаты налога на прибыль, ст. 105, 13.2.16.4 НК). Формальная регистрация физлиц как ИП сама по себе этот риск не устраняет — значение имеет фактическое содержание их функций.
- **Банковский контроль (ПОД/ФТ).** В рамках законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (Закон АР № 781-VIQ) банк обязан **мониторить операции**, идентифицировать клиента, устанавливать источник средств и бенефициара и **направлять сведения о подозрительных операциях в Службу финансового мониторинга**. При регулярном поступлении 6 800 из иностранной компании банк, вероятно, запросит договор, инвойсы, акты и подтверждение источника средств и декларирования; до получения пояснений возможна задержка или блокировка зачислений.

6. Трудовые риски

- **Жалобы в Государственную инспекцию труда (Dövlət Əmək Müfəttişliyi).** При конфликте работник может обратиться в инспекцию, и заниженная официальная зарплата вскроется.
- **Споры о гарантиях, рассчитываемых от зарплаты.** Отпускные, выходное пособие и компенсации считаются от **официального** заработка (1 200), тогда как фактический выше. Работник вправе требовать доплату исходя из реального вознаграждения; возможны судебные споры.
- **Штрафы.** Возможны административные штрафы за нарушение трудового и налогового законодательства. Конкретные составы и размеры — по действующему КоАП АР.

7. Возможная ответственность

- **Налоговые доначисления** — подоходный налог, обязательные социальные взносы, ОМС и взносы по страхованию от безработицы с фактической (gross) базы (ст. 23.1.6-1 НК).
- **Пени** — 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (ст. 59.1 НК).
- **Финансовые санкции** — 50% от заниженной/уклонённой суммы налога (ст. 58.1 НК); 40 манат за непредставление отчёта (ст. 57.1 НК).

- **Административная ответственность** — по КоАП АР (налоговые и трудовые составы).
- **Более серьёзные последствия.** При наличии признаков умышленного уклонения, фиктивного документооборота или сокрытия доходов не исключены уголовно-правовые риски (ст. 213 УК АР) — требуют отдельной оценки при умысле, существенных суммах и фиктивности документов.

8. Рекомендации

Главный принцип — **привести форму выплат в соответствие с фактическим экономическим содержанием.** Практически чистыми являются два сценария:

Вариант А. Вся сумма — официальная зарплата через филиал. Прозрачно, единый налоговый агент, минимальный риск претензий и переквалификации. Минус — полная налоговая нагрузка по применимым ставкам (раздел 4.1); это «честная» стоимость легальной модели.

Вариант Б. Часть как реальные услуги физлиц-ИП Гонконгу — только при наличии деловой основы. Допустимо лишь если работники действительно оказывают Гонконгу **самостоятельные услуги, не дублирующие их трудовую функцию в филиале.** В этом случае необходимы:

- регистрация физлиц как ИП и весь комплаенс (раздел 4.3);
- **чёткое документальное оформление:** реальный договор, score of work, акты выполненных работ, отчёты о проделанной работе, инвойсы — без этого деловую цель не подтвердить;
- проверка риска постоянного представительства Гонконга (раздел 5).

Если же «услуги» совпадают с трудовой функцией работников — это та же схема дробления, и вариант небезопасен.

В любом сценарии: не дробить единое вознаграждение искусственно; привести трудовые гарантии (отпуск и пр.) в соответствие с реальной оплатой; заранее подготовить пакет документов для банка (ПОД/ФТ).

Настоящий ответ носит предварительный консультационный характер и подготовлен на основании предоставленных сведений и действующего законодательства Азербайджанской Республики на дату подготовки. Окончательные выводы могут быть уточнены после анализа договоров, фактических функций сторон, статуса налогового резидентства физического лица, статуса азербайджанского филиала и гонконгской компании, а также применимой редакции законодательства на дату выплат. Ответ не заменяет индивидуальную правовую/налоговую экспертизу по конкретным документам и не предназначен для использования третьими лицами.

С уважением,

Команда Accounting.Az